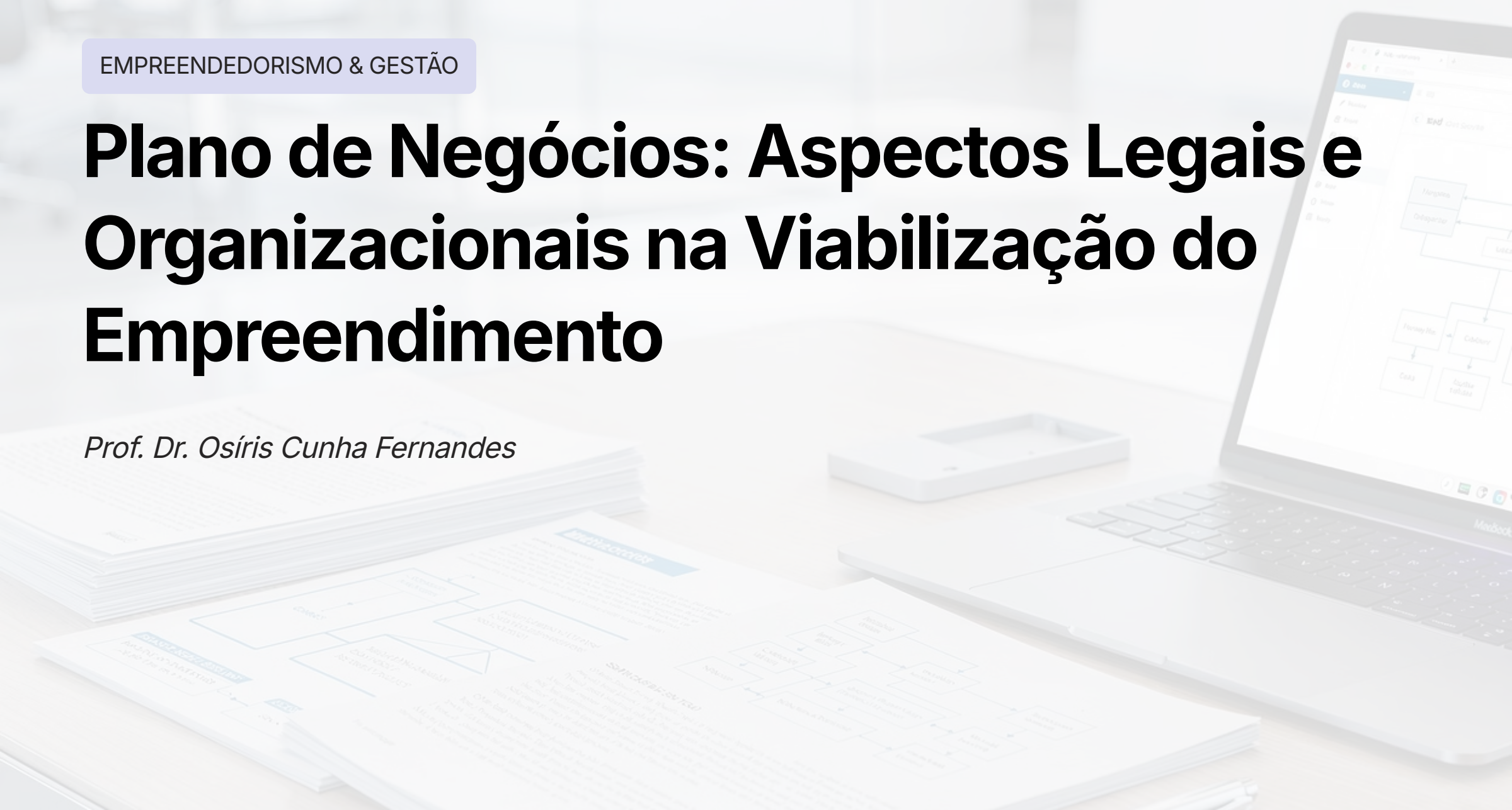


EMPREENDEDORISMO & GESTÃO

Plano de Negócios: Aspectos Legais e Organizacionais na Viabilização do Empreendimento

Prof. Dr. Osiris Cunha Fernandes



Ideia Central em Chiavenato

"Empreender não é apenas criar o negócio, mas também administrá-lo com competência e visão sistêmica." — Chiavenato (2012)

Criar

Identificar oportunidades e conceber o modelo de negócio

Gerir

Organizar, planejar e controlar os recursos disponíveis

Viabilizar

Garantir sustentabilidade legal, financeira e operacional

Por Que Essa Seção Importa no Plano de Negócios?

Segundo Dornelas (2021), o plano de negócios é o instrumento central de planejamento do empreendedor. A dimensão legal-organizacional confere ao negócio:

→ **Existência formal**

Personalidade jurídica perante o Estado e o mercado

→ **Definição de responsabilidades**

Clareza sobre obrigações legais e contratuais dos sócios

→ **Organização funcional**

Estrutura mínima para operar com eficiência

→ **Preparação para o crescimento**

Base institucional que suporta a escalabilidade

Aspectos Legais do Empreendimento



1) FORMA JURÍDICA
(MEI, EI, EIRELI, Ltda, SA)



2) CAPITAL SOCIAL
(patrimônio inicial
subscrito)



**3) ENQUADRAMENTO
TRIBUTÁRIO**
(Simples Nacional, Lucro
Presumido, Lucro Real)



**4) REGISTROS E
LICENÇAS**
(CNPJ, alvarás, vigilância
sanitária, etc.)

Base legal

A escolha da forma jurídica e do regime tributário impacta diretamente o custo operacional e o risco patrimonial dos sócios (*Chiavenato, 2012; Receita Federal, 2023*).



O Simples Nacional unifica até 8 tributos em uma única guia, sendo opção estratégica para MPes com faturamento até R\$ 4,8 milhões/ano.

Aspectos Organizacionais

De acordo com Maximiano (2017), a estrutura organizacional define como autoridade, tarefas e recursos são distribuídos na empresa.



Divisão de Responsabilidades

Quem decide, quem executa e quem controla



Áreas Funcionais

Operações, finanças, marketing e gestão de pessoas



Autoridade e Coordenação

Cadeia de comando clara e mecanismos de integração



Fluxo de Decisão

Rotinas mínimas de gestão para evitar a improvisação

Forma Jurídica como Decisão Estratégica

Não se trata de mera formalização burocrática. A natureza jurídica escolhida **afeta diretamente** o risco patrimonial, a carga tributária e as possibilidades operacionais do negócio (*Salim et al., 2005*).

MEI / EI

Baixo custo, responsabilidade ilimitada, limite de faturamento

Ltda.

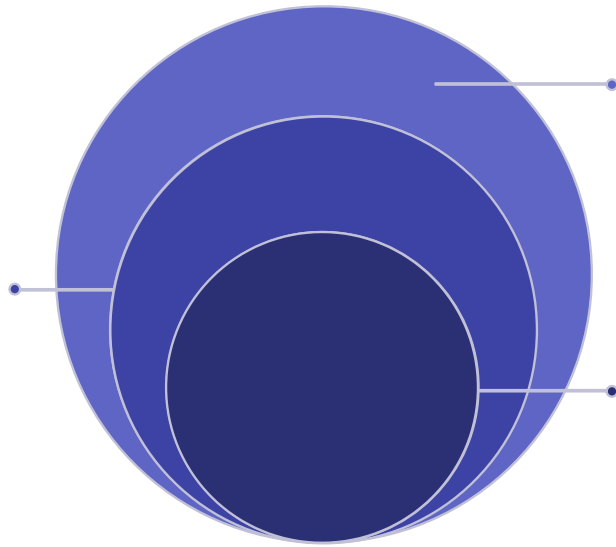
Responsabilidade limitada ao capital social; flexibilidade contratual

S.A.

Captação via mercado acionário; maior complexidade e custo de conformidade



Estrutura Organizacional Inicial



Aplicação nos negócios nascentes

Em empreendimentos de pequeno porte, um mesmo sócio pode acumular funções estratégicas e operacionais, mas as **responsabilidades devem estar formalmente definidas** para evitar conflitos e ineficiências.

- ❏ Mesmo startups enxutas precisam de um organograma mínimo — ainda que informal — para coordenar atividades (*Ries, 2012*).

Áreas Funcionais Mínimas

Segundo Dornelas (2021), todo plano de negócios deve contemplar a descrição das principais funções organizacionais:



Operações

Produção, entrega de serviços, controle de qualidade



Finanças

Fluxo de caixa, contabilidade, controle orçamentário



Marketing / Comercial

Aquisição de clientes, vendas, posicionamento de marca



Gestão de Pessoas

Recrutamento, capacitação e cultura organizacional

Erro Comum: Abertura sem Definição de Papéis

"A ausência de estrutura formal não elimina a estrutura; ela apenas a torna informal, imprevisível e ineficiente." — Mintzberg (2003)

? Quem decide?

Ausência de autoridade clara gera conflitos e paralisias decisórias

? Quem executa?

Sobreposição de funções compromete a produtividade

? Quem controla?

Sem controle, desvios financeiros e operacionais passam despercebidos

? Quem responde?

Indefinição de responsabilidade legal expõe os sócios ao risco patrimonial



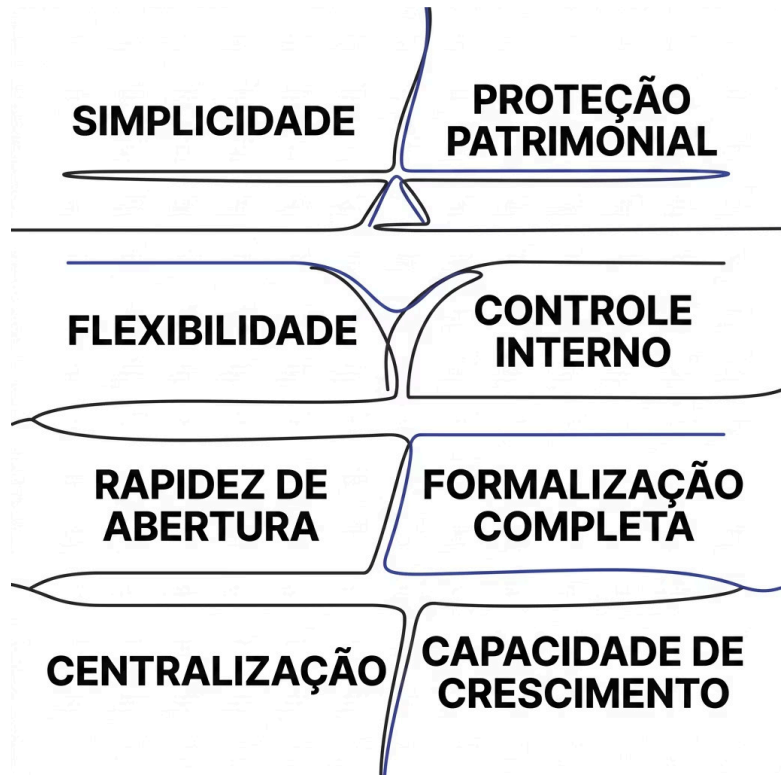
Para Refletir

"O problema não está no mercado — está na improvisação."

A maioria das falências de pequenos negócios decorre não de má ideia ou ausência de demanda, mas da **falta de planejamento e gestão estruturada**. Dados do SEBRAE (2022) confirmam: **48% das MPes encerram antes de 3 anos**, frequentemente por ausência de formalização e controle gerencial (Chiavenato, 2012).

Trade-offs na Formalização do Negócio

A escolha entre alternativas jurídicas e organizacionais envolve tensões estratégicas que o empreendedor precisa reconhecer:



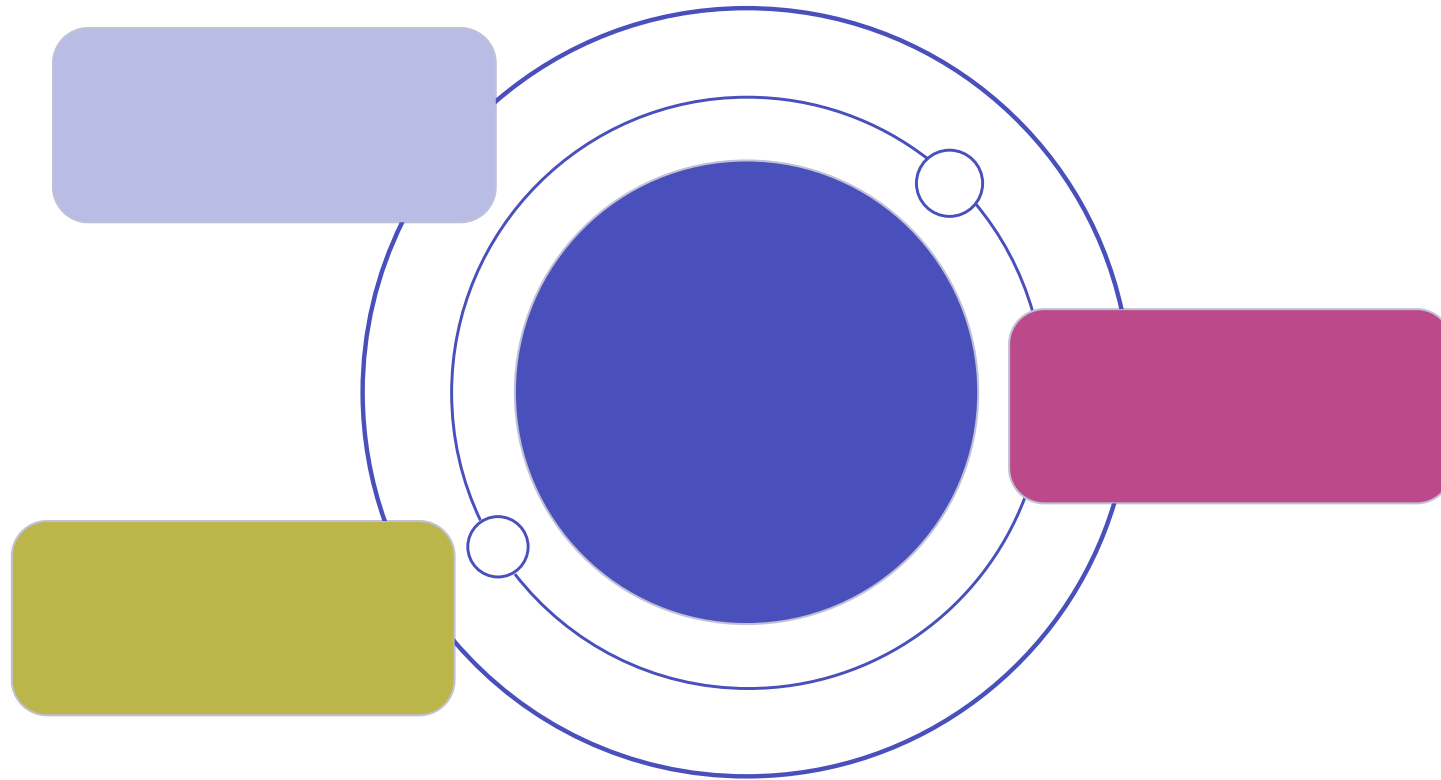
Como decidir?

A escolha ótima depende do **porte**, do **modelo de negócio** e dos **objetivos de longo prazo** do empreendedor. Não há solução universal — há adequação estratégica.



Exemplo: uma startup de tecnologia que projeta captação de investidores deve optar por S.A. mesmo com maior custo de conformidade.

Síntese: Os Três Alinhamentos Fundamentais



A viabilidade do empreendimento resulta da **integração coerente** entre os aspectos jurídicos, a estrutura organizacional e a estratégia competitiva.



Conclusão

"Aspectos legais e organizacionais não são burocracia periférica; são parte constitutiva da lógica de viabilização do empreendimento." — Adaptado de Chiavenato (2012)

Legalidade

Garante existência, proteção e acesso a mercados formais

Organização

Viabiliza a execução eficiente e o crescimento sustentável

Alinhamento

A coerência entre forma, estrutura e estratégia é o diferencial competitivo

Referências Bibliográficas

CHIAVENATO, I.

Empreendedorismo: dando asas ao espírito empreendedor. 4. ed. São Paulo: Manole, 2012.

CHIAVENATO, I. *Introdução à*

Teoria Geral da Administração. 9. ed. São Paulo: Manole, 2014.

DORNELAS, J. *Empreendedorismo:*

transformando ideias em negócios. 7. ed. São Paulo: Atlas, 2021.

MAXIMIANO, A. C. A. *Teoria Geral da Administração.* 2. ed. São Paulo: Atlas, 2017.

MINTZBERG, H. *Criando*

organizações eficazes: estruturas em cinco configurações. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2003.

RIES, E. *A Startup Enxuta.* São Paulo: Leya, 2012.

SALIM, C. S. et al. *Construindo Planos de Negócios.* 3. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2005.

SEBRAE. *Sobrevivência das*

Empresas no Brasil. Brasília: SEBRAE, 2022. Disponível em: www.sebrae.com.br.

RECEITA FEDERAL DO BRASIL.

Regimes tributários para pessoas jurídicas. Brasília: RFB, 2023. Disponível em: www.gov.br/receitafederal.